

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/5811/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קביעת אחוזי נכות ללקויי שמיעה – דו-צידי וחד-צידי), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 222. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 222, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) על אף האמור בתקנות לפי סעיף זה ולפי סעיף 222א, תשולם גמלה חודשית להשתתפות המוסד בהוצאות לסידורים מיוחדים בסכום כלהלן בעד ילדים כמפורט להלן, והכול מרגע האבחון:

(1) סכום השווה ל-75% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה באחת מאוזניו של 45 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור;

(2) סכום השווה ל-75% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה בשתי אוזניו של 40 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור;

(3) סכום השווה ל-50% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה באחת מאוזניו של 40 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור (בלא תיקון);

(4) סכום השווה ל-50% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה בשתי אוזניו של 35 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור (בלא תיקון)."

דברי הסבר

בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010 (להלן – התקנות), נקבע כי ילד המתמודד עם ירידה בשמיעה יהיה זכאי לקצבת ילד נכה. לפי הקבוע בתקנות, ילד נכה המתמודד עם ירידה בשמיעה של 40 עד

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

44 דציבלים בתדירות הדיבור בשתי אוזניו, וזקוק למכשיר שמיעה באופן קבוע, זכאי ל-50% מקצבת יחיד מלאה ואילו ילד נכה, עם ירידה בשמיעה של 45 דציבלים לפחות בתדירות הדיבור בשתי אוזניו, זכאי לקצבת יחיד מלאה. עם זאת, ירידת שמיעה בקרב ילדים בטווח שבין 30-45 דציבלים משפיעה גם היא על התפקוד השמיעתי ומחייבת טיפולים אינטנסיביים והתאמת מכשירי שמיעה.

בנוסף, ילדים המתמודדים עם ירידת שמיעה קבועה באוזן אחת אינם מוכרים היום כלל ואינם זכאים לקצבת נכות, על אף שלקות זאת גורמת להם לקושי תפקודי, לימודי וחברתי רב והם זקוקים לטיפול אינטנסיבי על ידי גורמי הטיפול המקצועיים.

הילדות היא פרק זמן משמעותי להתפתחותם של הילדים והיא משפיעה רבות על תפקודם בהמשך. לפיכך מוצע לקבוע כי על אף הקבוע בתקנות, ילד נכה המתמודד עם ירידה בשמיעה באוזן אחת בשיעורים המוצעים לעיל, יהיה זכאי לגמלת ילד נכה. בנוסף, מוצע לשנות את השיעורים המוצעים לילד נכה עם ירידה בשמיעה בשתי אוזניו כמפורט בהצעת החוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/83/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/1367/24 ; פ/3415/24), על ידי חברת הכנסת שירלי פינטו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3419/24) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3984/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/476/25), על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/3019/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/3285/25) ועל ידי חבר הכנסת ניסים ואטורי (פ/5792/25). הצעת החוק זהה לפ/5792/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)